

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬN NUÔI CON NUÔI DƯỚI 6 THÁNG TUỔI
Mã thủ tục	1.014167
Số quyết định	863/QĐ-BNV
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Bảo hiểm xã hội
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1:

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

☐ Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hoặc không còn người sử dụng lao động thì người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. ☐

Bước 2:

☐ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản kèm theo hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

☐ Bước 3:

☐ Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi và biên bản giao nhận con.		1 bản sao
- Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (ngoại trừ trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm nhận nuôi con nuôi hoặc không còn người sử dụng lao động).		1 bản chính
☐ Trường hợp các giấy tờ nêu trên hoặc các giấy tờ có nội dung tương tự do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì phải đáp ứng được các yêu cầu: + Có bản dịch tiếng Việt được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; + Được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	7 ngày làm việc	Miễn phí	- Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính
Qua bưu điện	7 ngày làm việc	Miễn phí	- Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ

			bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính
Trực tiếp	5 ngày làm việc	Miễn phí	- Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính
Trực tiếp	7 ngày làm việc	Miễn phí	- Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày

			y làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính
Qua bưu điện	5 ngày làm việc	Miễn phí	- Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính
Trực tuyến	5 ngày làm việc	Miễn phí	- Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Tổng thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ

			sơ từ người sử dụng lao động Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc	158/2025/NĐ-CP
Luật Bảo hiểm xã hội	41/2024/QH15

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bảo hiểm xã hội tỉnh

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản cho người lao động

Mã: KQ.G09.000360

TỪ KHÓA

MÔ TẢ